

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3637/2531

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
นายพัชรินทร์ เกษะ กับพวก

โจทก์
ล.

ป.วิ.พ. มาตรา 60

ป.รษฎากร มาตรา 121

พ.ร.บ.องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2497 มาตรา 19

พระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2497 มาตรา 19
บัญญัติให้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้รับยกเว้นจากการเสียภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากร ดังนั้น หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีขององค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทยจึงไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ และรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสองในฐานะผู้เช่าโทรศัพท์และผู้ค้าประกัน
ชำระเงินค่าเช่าค่าใช้โทรศัพท์ที่ค้างชำระ

จำเลยทั้งสองให้การว่า ไม่ได้เป็นหนี้โจทก์ตามจำนวนดังฟ้อง โจทก์ไม่มีอำนาจ
ฟ้องและไม่ได้มอบอำนาจกันจริง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินค่าเช่าค่าใช้โทรศัพท์ที่ค้างชำระแก่
โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่าโจทก์เป็นนิติบุคคลมีผลตรัสสมบัติ คามัชเชฐียร เป็นผู้อำนวยการ พลตรัสสมบัติได้มอบอำนาจตามเอกสารหมาย จ.๑ ให้นายประหยัด หมายดี มีอำนาจดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสองได้ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๒๕ จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาเช่าโทรศัพท์หมายเลข ๓๕๖๗๐๗ ที่ชุมสายโทรศัพท์นครศรีธรรมราชกับโจทก์ ปรากฏตามสัญญาเช่าเอกสารหมาย จ.๒ โดยจำเลยที่ ๑ ได้วางเงินประกันจำนวน ๓,๐๐๐ บาท ไว้กับโจทก์ แล้วจำเลยที่ ๑ ใช้บริการโทรศัพท์ตลอดมา จนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๒๖ ปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ ค้างชำระค่าเช่าค่าใช้โทรศัพท์ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๒๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๒๖ เป็นเงิน ๒๖๗,๗๓๐.๕๐ บาท จำเลยที่ ๑ ได้ทำสัญญารับสภาพหนี้โดยขอผ่อนชำระ ๓ งวด ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.๔ โดยมีจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันปรากฏตามเอกสารหมาย จ.๕ จำเลยที่ ๑ ได้ชำระหนึ่งงวดแรกเป็นเงิน ๙๒,๗๓๙.๕๐ บาทแล้ว คงค้างชำระงวดที่ ๒ ที่ ๓ เป็นเงิน ๑๗๔,๙๙๑ บาท และค้างชำระค่าเช่าค่าใช้โทรศัพท์ต่อมาตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๒๖ จนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๒๖ เป็นเงินอีก ๑๓,๔๕๘ บาท เงินที่ค้างชำระ ๑๗๔,๙๙๑ บาท โจทก์ได้หักเงินประกันมาชำระ ๓,๐๐๐ บาท จึงค้างชำระเงินจำนวนนี้ ๑๗๑,๙๙๑ บาทคงมีปัญหาค้างตามที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า หนังสือมอบอำนาจของโจทก์ไม่ปิดอาการแสดงฉบับ จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ และการหักเงิน ๓,๐๐๐ บาท ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ในปัญหาแรกที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าหนังสือมอบอำนาจไม่ได้ปิดอาการแสดงฉบับตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๒๑ จึงรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้นั้น ตามพระราช

บัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๔๙๗ มาตรา ๑๙ บัญญัติให้องค์การ
โทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้รับยกเว้นจากการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ดังนั้นหนังสือมอบอำนาจของโจทก์จึงไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายดัง
กล่าว และใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีได้ ฯลฯ.....

พิพากษายืน

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช - นายสุศักดิ์ วิมลรัตน์

ศาลอุทธรณ์ - นายประสิทธิ์ แสนศิริ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ